

職災法規常見函釋摘要彙編

資料性質：教學參考；本彙編為公開法令、勞動部解釋令函公告、勞保局 FAQ 之主題式摘要，用於 RAG 系統訓練與展示。

資料來源：勞動部 laws.mol.gov.tw / 勞保局 bli.gov.tw / 職安署 osha.gov.tw / 全國法規資料庫 law.moj.gov.tw

1. 通勤職災認定（一般情形）

問題：勞工於上下班途中發生事故是否屬於職業災害？

要旨：勞工於上下班適當時間，從日常居住處所往返就業場所之應經途中發生事故而致之傷害，視為職業傷害。

法律依據：勞工職業災害保險職業傷病審查準則 第17條

關聯事故：A001 通勤事故

案例：勞工 06:30 騎機車從家中前往工地，途經紅綠燈被酒駕撞傷 → 視為職業傷害；雇主依勞基法§59 應給予醫療補償與工資補償。

2. 通勤職災認定（順道接送子女）

問題：勞工順道送子女上學或托嬰途中發生事故，是否仍屬通勤職災？

要旨：勞工為日常生活所必需之私人行為，於上下班適當時間、應經途中順道為之，例如送子女至學校、托兒所，仍屬通勤職災範圍。

法律依據：勞工職業災害保險職業傷病審查準則 第17條第2款

關聯事故：A001 通勤事故

案例：勞工早上送女兒到幼兒園後繼續前往公司，途中追撞前車受傷 → 仍認定為通勤職災。

3. 通勤職災認定（脫逸範圍）

問題：勞工於通勤途中為私人行為（用餐、購物、訪友）而發生事故，是否仍屬通勤職災？

要旨：若脫離日常居住處所往返就業場所之應經途中且非日常生活所必需，例如繞道訪友、長時間用餐後返家，則不認定為通勤職災。

法律依據：勞工職業災害保險職業傷病審查準則 第18條

關聯事故：A001 通勤事故

案例：勞工下班後與同事飲酒兩小時再返家，途中跌倒受傷 → 不屬通勤職災。

4. 重大職業災害通報範圍

問題：什麼情況下雇主須於 8 小時內通報？

要旨：重大職業災害指：(1) 發生死亡災害；(2) 發生災害之罹災人數在 3 人以上；(3) 發生災害之罹災人數在 1 人以上，且需住院治療。雇主應於 8 小時內通報勞動檢查機構。

法律依據：職業安全衛生法 第37條第2項；同法施行細則第 47-48 條

關聯事故：A002 工地墜落, A005 過勞

案例：勞工於工地墜落送醫，醫師診斷需住院手術 → 屬重大職災，雇主須於 8 小時內通報；違反者罰 3-30 萬元。

5. 過勞認定基準（腦心血管疾病）

問題：什麼樣的工時與壓力會被認定為過勞職業病？

要旨：依「職業促發腦血管及心臟疾病（外傷導致者除外）之認定參考指引」：發病前 1 個月加班超過 100 小時、發病前 2-6 個月平均每月加班超過 80 小時、或工作負荷量、責任、不規則工時等綜合評估，可認定為職業病。

法律依據：勞動部 110 年訂頒「職業促發腦血管及心臟疾病認定參考指引」

關聯事故：A005 過勞

案例：工程師連續 6 個月平均每月加班 90 小時後突發心肌梗塞 → 符合過勞職業病認定基準，可申請職災給付；雇主出勤紀錄保存不全者違反勞基法§30。

6. 工資補償計算（原領工資）

問題：勞基法§59 規定的「原領工資」如何計算？

要旨：原領工資指勞工遭遇職災前 1 日正常工作時間所得之工資；其為計月者，以遭遇職災前最近 1 個月工資除以 30 所得之金額。雇主應按其原領工資數額予以補償，至醫療終止止。

法律依據：勞動基準法施行細則 第31條

關聯事故：A001-A005 全部

案例：月薪 60,000 元勞工受傷住院 30 天 → 原領工資 $60000/30 = 2000$ 元/日；補償 $2000 \times 30 = 60,000$ 元。

7. 派遣勞工職災連帶補償責任

問題：派遣勞工發生職災，要派單位是否須與派遣事業單位連帶負責？

要旨：派遣事業單位與要派單位對派遣勞工之職業災害補償應連帶負職業災害補償責任。要派單位給付者，得向派遣事業單位求償。

法律依據：勞動基準法 第63-1條

關聯事故：A001-A005 派遣勞工

案例：派遣公司A派員工至工廠B擔任作業員，員工於B廠搬運受傷 → A、B 連帶負勞基法§59 補償責任。

8. 雇主危害預防義務範圍

問題：雇主提供必要安全衛生設備之具體範圍？

要旨：雇主應對防止墜落、感電、機械夾捲、危害物質暴露等情形採取必要之安全衛生設施。違反者，致發生職災可處 1 年以下有期徒刑或併科 18 萬元以下罰金。

法律依據：職業安全衛生法 第6條、第40條；職業安全衛生設施規則

關聯事故：A002 工地墜落, A004 化學品暴露

案例：工地未架設安全網，勞工自 3 公尺高處墜落致死 → 雇主違反職安法§6，可能面臨刑責 + 重大職災通報 + 補償責任三重後果。

9. 失能等級認定

問題：失能給付的等級如何判定？

要旨：失能給付依「勞工職業災害保險失能給付標準」分為 15 等級 220

項，由勞保局指定醫院之專科醫師開立失能診斷書。第 1 等級給付 1,800 日，第 15 等級給付 30 日。

法律依據：勞工職業災害保險及保護法 第43條；勞工職業災害保險失能給付標準

關聯事故：A001-A005 全部（致失能者）

案例：勞工因職災致一目失明（第 7 等級）→ 給付日數 540 日，按平均月投保薪資除以 30 計算。

10. 退保後罹患職業病之給付

問題：勞工退保後才被診斷出職業病，是否可請領給付？

要旨：被保險人於職業災害保險效力停止後 1

年內，經診斷罹患職業病者，得請領職業病醫療補助、失能津貼或死亡津貼。

法律依據：勞工職業災害保險及保護法 第78條

關聯事故：A004 化學品暴露, A005 過勞

案例：勞工離職半年後被診斷罹患因前公司化學品暴露導致之職業性皮膚病 → 仍可請領職業病給付。

11. 職災勞工原領工資補償免列入投保薪資

問題：職災期間支付的工資補償是否需列入勞保投保薪資申報？

要旨：勞工因職業災害不能工作，雇主依勞基法§59

給付之原領工資補償，不列入投保薪資申報；惟雇主仍應為職災勞工繼續加保至醫療終止止。

法律依據：勞工保險條例 第14條；勞動部 100 年函釋

關聯事故：A001-A005 全部

案例：勞工受傷住院 6 個月，雇主每月給付 50,000 元工資補償，但仍以原投保薪資 50,000 元繼續加保。

12. 勞資爭議調解程序

問題：職災補償爭議的法定處理途徑為何？

要旨：勞資雙方就職災補償有爭議時，可向地方主管機關申請調解，由調解委員或調解人主持。調解不成立可進入仲裁或司法訴訟程序。雇主違反勞基法§59 補償義務者，主管機關得開罰 2 萬至 100 萬元。

法律依據：勞資爭議處理法 第9-25條；勞動基準法 第79條

關聯事故：A001-A005 全部

案例：雇主拒絕給付醫療補償 →

勞工可向公司所在地勞工局申請調解；調解不成立可向法院起訴並請求主管機關裁罰。